

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1845/2532

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

โจทก์

นายแดง ไม่ทราบนามสกุล กับพวก

จำเลย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นประกาศหน้าศาลให้จำเลยที่ 1 ทราบคำร้องแล้ว ส่วน
ทนายจำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 294,296,292)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ และให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่จำเลยที่ 2
เป็นเงิน 8,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 8
พฤษภาคม 2525เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 289,290)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 272)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ